REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio

così composta:

dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.

dott.ssa Gemma Carlomusto Consigliere

dott. Edoardo Mancini Giudice ausiliario

Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

S e n t e n z a non definitiva

nella causa civile di II grado iscritta al n. 828/2015 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, cui è riunito il procedimento recante il n. R.G. 858/2015, posta in deliberazione all'udienza collegiale dell'8/9/2022, vertente

tra

Parte_1 *Parte_2*, *Parte_3* *Parte_4* e *Parte_5* tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via C. Corvisieri n. 22, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Recupito, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;

Appellanti

e

CP_1 e *CP_2*, elettivamente domiciliati in Roma, Via di Santa Costanza n. 46, presso lo studio dell'Avv. Giulio Mancini, che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Concetto Restuccia, giusta procura in atti;

Appellati

e

CP_3 e *Controparte_4*, elettivamente domiciliate in Roma, Via della Giuliana n. 80, presso lo studio degli Avv.ti Giulio Ragazzoni e Raffaela Ruberti, che le rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura in atti;

Appellate

e

Controparte_5 in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliata in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 27, presso l'Avv. Mancini dello studio legale "Morosini", rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Di Meo del Foro di Frosinone giusta procura in atti;

Appellata

e

Controparte_6, elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA), Via della Visitazione n. 2, presso lo studio dell'Avv. Antonio Renzullo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

nonché

Controparte_7, in proprio e in qualità di erede di *Per_1* *[...]*, *Controparte_8* *Controparte_9* *CP_10*, *Controparte_11*, *Controparte_12* *CP_13*, *[...]* *Controparte_14*, *CP_15* *Controparte_16*, *CP_17* *[...]*, *CP_18*, *Controparte_19*, *CP_20* e *CP_21* *[...]*

Appellati non costituiti

Oggetto: tabelle millesimali.

Conclusioni: come da scritti difensivi.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. *Parte_1* *Parte_2* *[...]* *Parte_3* *Parte_4* e *Parte_5* convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Frosinone (R.G. n. 7175/04), i convenuti indicati in epigrafe, assumendo di essere rispettivamente proprietari di alcuni immobili ubicati nel Condominio *Org_1* ", sito in Fiuggi (FR), Via A. Diaz n. 217 b, e precisamente : a) "*appartamento posto su piano secondo e terzo sottotetto, confinante con appartamenti censiti con il numero sub 11 e sub 13, vano scala, corte comune, salvo altri con annessi*"; b) "*cantina al piano seminterrato primo, confinante con posto auto (...), cantine censite con i sub 2 e 9, salvo altri*"; c) "*posto auto al piano seminterrato primo, confinante con cantina (...), posto auto sub 9, spazio di manovra, salvo altri*"; gli attori aggiungevano che dette unità immobiliari erano state da loro acquistate con atto a rogito Notar *Persona_2* del 11/5/2000 (rep. n. 18043, racc. n. 5408), e che detto professionista, in data 10/11/2000, aveva altresì depositato il "*Verbale di deposito*" del Regolamento del Condominio di Via A. Diaz n. 217 b (rep. n. 18526, racc. n. 5556), con allegato Regolamento Condominiale e Tabelle Millesimali.

Ciò premesso, gli attori sostenevano che detto Regolamento Condominiale, di cui al momento della stipula del loro atto di acquisto essi non erano a conoscenza, benché richiamato e da loro formalmente accettato nel contratto di compravendita, non poteva assumere nei loro confronti natura contrattuale, potendo essere considerato vincolante solo nei confronti di coloro che avessero acquistato delle unità immobiliari nel citato Condominio dopo la sua predisposizione; inoltre, gli attori affermavano che dall'esame del Regolamento condominiale e delle relative Tabelle millesimali erano emersi alcuni errori di calcolo relativi alle Tabelle "*A*" e "*B*".

In particolare, riguardo alla Tabella "*A*", "*pur non entrando nel merito dei valori assegnati all'altezza del piano, all'esposizione, luminosità e destinazione*", era dato rilevare "*la mancanza del coefficiente più importante e cioè il prospetto*", il quale, invece, avrebbe dovuto essere "*tenuto in primaria importanza*" non solo trattandosi di una città di pregio come Fiuggi, ma anche perché l'immobile condominiale risultava "*situato in modo da godere di una vista panoramica elevatissima, [tale] da rendere importante ai fini economici il coefficiente "affaccio*" che, al contrario, era stato completamente disatteso nella redazione di tale Tabella.

Inoltre, in relazione alla Tabella "*B*", che concerneva la ripartizione delle spese comuni relative alla scale e all'ascensore, risultava "*erroneamente preso in esame il piano terra partendo dal secondo piano, quanto invece dall'esame del progetto di costruzione del* *CP_22* si rilevava che sia le scale, sia gli ascensori, avevano inizio "*dal piano posti auto, seminterrato secondo*", ove erano anche allocati "*la centralina idraulica dell'ascensore e gli autoclavi condominiali ed i relativi*

contatori", con la conseguenza che, in vista della redazione di tale Tabella, il piano terra avrebbe dovuto essere inteso proprio quello del "pi*ano interrato posto auto seminterrato secondo*", e non quello del "*portone d'ingresso del secondo piano*".

Pertanto, poiché dai calcoli eseguiti dal tecnico all'epoca incaricato erano scaturite due Tabelle ("*A*" e "*B*") non rispondenti alla reale situazione di fatto, e tenuto conto che tutte le richieste avanzate per ottenere ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c. una loro revisione e modifica non avevano sortito effetto, gli attori si erano visti costretti ad adire l'Autorità giudiziaria per chiedere che fosse accertato che le Tabelle *"A*" e "*B*" erano affette da errori, con conseguente ordine al Condominio di applicare nuove Tabelle da redigersi in corso di causa; il tutto con vittoria di spese processuali.

Costituitisi in giudizio, i condomini *CP_1* *Controparte_9* e la *Controparte_5* si limitavano a resistere, deducendo che il Regolamento condominiale, comprensivo delle Tabelle millesimali, aveva natura contrattuale; pertanto concludevano chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese processuali.

Gli altri convenuti non si costituivano in giudizio, preferendo rimanere contumaci.

Nel corso dell'istruttoria veniva espletata apposita C.T.U., volta ad accertare l'esistenza degli asseriti errori di calcolo delle Tabelle in questione, anche in ragione dell'errata applicazione dei criteri appositamente previsti; quindi, all'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 1103/14, il Tribunale, nel ritenere che i criteri di stima applicati nella elaborazione delle Tabelle risultavano corretti e, quindi, che non potevano rilevarsi errori di calcolo, rigettava la domanda, condannando gli attori alla rifusione delle spese processuali.

Con distinto atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. *Parte_1* *Parte_2* *[...]* *Parte_3* *Parte_4* e *Parte_5* nella loro qualità di condomini del *Organizzazione_2* sito in Fiuggi (FR), Via A. Diaz n. 217 b, convenivano nuovamente in giudizio, dinanzi al Tribunale di Frosinone (R.G. n. 7135/05), i convenuti indicati in epigrafe, sostenendo che il Regolamento Condominiale, di cui al momento della stipula dell'atto di acquisto essi non erano a conoscenza, benché richiamato e da loro accettato nel contratto di compravendita, non poteva assumere nei loro confronti natura contrattuale, potendo essere considerato vincolante solo nei confronti di coloro che avessero acquistato " *delle unità immobiliari nel citato* *CP_22* *solo dopo la sua predisposizione*"; inoltre, gli attori ribadivano quanto già sostenuto nel giudizio R.G. n. 7175/04, e cioè che dall'esame del Regolamento condominiale e delle relative Tabelle millesimali erano emersi alcuni errori di calcolo relativi alle Tabelle "*A*" e "*B*".

Pertanto, nel ribadire che dai calcoli eseguiti dal tecnico all'epoca incaricato della redazione erano scaturite due Tabelle ("A" e "B") non rispondenti alla reale situazione di fatto e che tutte le richieste avanzate per ottenere ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c. una revisione e modifica delle stesse non

avevano sortito effetto, gli attori concludevano chiedendo, previa declaratoria che il Regolamento condominiale non poteva assumere valore contrattuale nei loro confronti, l'accertamento che le Tabelle "*A*" e "*B*" erano affette da errori, con conseguente ordine al Condominio di fare applicazione di nuove Tabelle da redigersi in corso di causa; il tutto con vittoria di spese processuali.

In questo giudizio si costituivano i condomini *CP_1* *CP_2*, *Controparte_6* e *Controparte_21* che si limitavano a resistere, deducendo anche in questo caso che il Regolamento condominiale, comprensivo delle Tabelle millesimali, aveva natura contrattuale; pertanto concludevano chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese processuali.

Gli altri convenuti non si costituivano in giudizio, preferendo rimanere contumaci.

Anche in questo procedimento veniva espletata apposita C.T.U., volta ad accertare l'esistenza degli asseriti errori di calcolo delle Tabelle in questione, anche in ragione dell'errata applicazione dei criteri appositamente previsti; quindi, all'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 2/15, il Tribunale, nel ritenere che le Tabelle avessero "*natura negoziale*" e che i criteri di stima applicati nella elaborazione delle Tabelle risultavano corretti, sicché non potevano rilevarsi errori di calcolo, rigettava le domande, condannando gli attori alla rifusione delle spese processuali.

Con distinti atti di citazione di identico contenuto (R.G. 828/15 e R.G. 858/15), i sigg. *Pt_1* *[...]* *Parte_2* *Parte_3* *Parte_4* e *Parte_5* proponevano appello avverso tali decisioni, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia e chiedendone la riforma.

Gli appellanti, dopo aver sostenuto la violazione dell'art. 274 c.p.c. a causa della mancata riunione, , dei due giudizi pendenti dinanzi allo stesso Tribunale adìto e che presentavano una parziale identità delle domande proposte, lamentavano, "*in primis*", l'erronea valutazione del materiale probatorio ed il travisamento delle circostanze in fatto e in diritto, in quanto, a loro dire, il giudicante, nell'aderire alla conclusioni rassegnate dal C.T.U., non si era avveduto che il consulente, pur avendo affermato che i coefficienti riduttori erano quelli fissati dalla Circolare ministeriale 12480/66, non si era reso conto che nella redazione delle Tabelle essi non erano stati applicati oppure applicati in modo generico.

Inoltre, gli appellanti evidenziavano che il C.T.U., benché la questione avesse formato oggetto di apposite "*note critiche*", non aveva neanche rilevato che l'ingresso principale dell'edificio si trovava "*a circa 6 metri dal suolo*" e, precisamente, al "*piano S/2*", dove nasceva la scala e dove partiva l'ascensore: infatti, dall'androne del palazzo si dipartivano 4 rampe di scale, che andavano ai primi due piani, e altre 4 che andavano ai piani "*S/1*" e "*S/2*", dove erano ubicati i sevizi comuni e le pertinenze private.

Orbene, le rampe che dall'androne andavano ai primi due piani erano utilizzate da una parte dei condomini, mentre quelle che andavano ai piani "*S/1*" e "*S/2*" erano utilizzate da tutti i condomini, soprattutto per accedere ai loro posti auto e alle cantine, con la conseguenza che escludere dal concorso nelle spese della scala e dell'ascensore gli alloggi posti al piano terra si era risolto in un errore.

Inoltre, gli appellanti sostenevano che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, già nelle "*note critiche*" alla C.T.U. erano stati evidenziati gli errori e le omissioni in cui era originariamente incorso il tecnico in occasione della redazione delle Tabelle, con la conseguenza che sarebbe spettato al C.T.U. verificare tecnicamente l'esattezza delle Tabelle "*A*" e "*B*", arrivando poi a confrontare i risultati raggiunti con quelli in contestazione.

Con un secondo motivo di censura, poi, gli appellanti lamentavano l'erroneità della decisione nella parte in cui non solo aveva recepito "*tout court*" le considerazioni espresse dal C.T.U., da ritenersi esclusivamente personali, ma non aveva neanche esaminato gran parte dei documenti acquisiti in giudizio e, segnatamente: la Tabella "*B*", nella parte in cui il primo piano era stato escluso dalla ripartizione delle spese per la manutenzione dei piani "*S/1*" ed "*S/2*", con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 1124 c.c.; l'atto di acquisto degli attori, risalente all'11/5/2000, e l'atto di registrazione del Regolamento di Condominio, intervenuto solo in data 10/11/2000.

In particolare, l'omessa considerazione della data di relativa stipula di detti atti, infatti, non aveva consentito al giudicante di rilevare che l'obbligo dell'acquirente di un'unità immobiliare di rispettare il Regolamento di Condominio "*da predisporre in futuro a cura del costruttore*" non poteva certamente valere come approvazione di un Regolamento ancora non esistente, con la conseguenza che lo stesso, essendo stato adottato dopo l'intervenuto acquisto dell'immobile degli attori, non poteva assumere una valenza contrattuale nei confronti dei medesimi.

Pertanto, gli appellanti concludevano chiedendo –in entrambi i casi- l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, l'accoglimento delle domande da loro proposte in primo grado, con condanna degli appellati alla rifusione delle spese di lite.

Si costituivano in giudizio sia i sigg. *CP_1* ed *CP_2* (R.G. n. 828/2015), che concludevano chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con vittoria di spese processuali, sia le sigg.re *CP_3* e *Controparte_4* (R.G. n. 858/2015) che, dopo aver eccepito, in via preliminare, la loro carenza di legittimazione passiva e dopo aver chiesto la loro estromissione dal giudizio (in quanto la sig.ra *Controparte_7* già proprietaria al 50% dell'appartamento da lei abitato, a seguito di atto di divisione del 23/1/2007, era divenuta titolare del 100% di detto immobile, avendo da loro acquistato le rispettive quote pervenute per successione dal sig. *[...] Per_1* ciascuna pari ad un sesto dell'immobile), nel merito si limitavano anch'esse a resistere, chiedendo il rigetto dell'appello, con il favore delle spese del grado.

Inoltre si costituiva in giudizio, la sig.ra *Controparte_6* che, "*in primis*", eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342, nuova formulazione; inoltre, nel merito, dopo aver eccepito anch'essa il proprio difetto di legittimazione passiva (avendo ceduto il proprio immobile in data 11/12/2009 al sig. *CP_23* e quindi cinque anni prima della pronunzia della sentenza di primo grado), la stessa si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese processuali.

Infine si costituiva in giudizio anche la *Controparte_5* che si limitava anch'essa a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con vittoria di spese del grado.

Dopo una serie di rinvii, disposti in entrambi i procedimenti per consentire la loro riassunzione, con ordinanza del Presidente della Sezione veniva disposta la riunione di entrambe le cause.

All'udienza del 9/6/2022, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle eventuali memorie di replica.

Rimessa sul ruolo a causa dell'avvenuto trasferimento ad altro ufficio di uno dei componenti del Collegio prima dello scadere dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa, su richiesta di entrambe le parti, é stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza dell'8/9/2022, con nuova concessione dei termini.

Motivi della decisione

Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla sig.ra *Controparte_6* ex art. art. 342 c.p.c..
Infatti, dall'esame dell'appello è possibile ricavare non solo la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che gli appellanti hanno inteso muovere nei confronti dell'impugnata sentenza, sia sotto il profilo dell'operata ricostruzione dei fatti sia sotto il profilo della relativa valutazione giuridica ma anche le argomentazioni giuridiche che i predetti hanno inteso contrapporre a quelle poste dal giudicante di prime cure a base della sua decisione.
Inoltre vanno altresì respinte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle sigg.re *CP_3* e *Controparte_4* e dalla sig.ra *Controparte_6*, in quanto il giudizio di primo grado venne instaurato prima che le predette cedessero i loro beni ubicati nel Condominio "*Org_ [... Org_1* , con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 111, comma 1, c.p.c., il giudizio doveva proseguire nei loro confronti, in quanto parti originarie.
Nel merito, le questioni che vengono in rilievo nel presente procedimento di appello sono

sostanzialmente tre, e precisamente quella concernente l'efficacia giuridica del Regolamento Condominiale (e delle relative Tabelle) nei confronti degli odierni appellanti, quella concernente il rispetto dei criteri posti dal D.M. per la redazione delle Tabelle Millesimali e, in caso affermativo, l'eventuale accertamento circa la presenza, all'interno delle Tabelle "*A*" e "*B*", di errori di calcolo.
Per quanto concerne il primo profilo, la doglianza è fondata.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, "*il regolamento di condominio edilizio predisposto dall'originario (ed unico) proprietario dell'edificio è vincolante per gli acquirenti delle singole unità immobiliari (purché richiamato ed approvato nei singoli atti di acquisto) nella sola ipotesi che il relativo acquisto si collochi in epoca successiva alla predisposizione del regolamento stesso, e non nel periodo antecedente tale predisposizione, ancorché nell'atto di acquisto sia previsto l'obbligo di rispettare il regolamento da redigersi in futuro, mancando, in tal caso, uno schema negoziale definitivo, suscettibile di essere compreso per comune volontà delle parti nell'oggetto del contratto; in questa ultima ipotesi, pertanto, il regolamento può vincolare l'acquirente solo se, successivamente alla sua redazione, quest'ultimo vi presti volontaria adesione*" (Cass. n. 856/2000; 15734/2004).

Nel caso in questione, avendo i *Pt_1* acquisto l'immobile in data 11/5/2000 (vedi atto a rogito Notar *Per_2* di Fiuggi rep. n. 18043), ed essendo stato il Regolamento condominiale, comprensivo delle Tabelle millesimali, depositato soltanto in data 2/11/2000 (e registrato il successivo 22/11/2000), lo stesso, nonostante il generico richiamo ad esso contenuto nell'atto di acquisto degli attori, non poteva ritenersi vincolante nei confronti dei medesimi, perché non erano stati posti a conoscenza del relativo contenuto.

Ciò, pertanto, già di per sé autorizzava gli attori a discutere sulla correttezza del contenuto delle Tabelle "*A*" e "*B*" e sulla possibile presenza di errori, di fatto o di diritto, concernenti gli elementi necessari per il calcolo del valore delle singole unità immobiliari facenti parte dell'edificio condominiale.

In proposito, è costante l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, cui anche questa Corte di merito aderisce, secondo cui "*in tema di condominio di edifici, i valori delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini e il loro proporzionale ragguaglio in millesimi al valore dell'edificio vanno individuati con riferimento al momento dell'adozione del regolamento, e la tabella che li esprime é soggetta ad emenda solo in relazione ad errori, di fatto e di diritto, attinenti alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari ovvero a circostanze sopravvenute relative alla consistenza dell'edificio o delle sue porzioni, che incidano in modo rilevante sull'originaria proporzione dei valori. Pertanto, in ragione dell'esigenza di certezza dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini, fissati nelle tabelle millesimali, non comportano la revisione o la modifica di tali tabelle né gli errori nella*

determinazione del valore, che non siano indotti da quelli sugli elementi necessari al suo calcolo, né i mutamenti successivi dei criteri di stima della proprietà immobiliare, pur se abbiano determinato una rivalutazione disomogenea delle singole unità dell'edificio o alterato, comunque, il rapporto originario fra il valore delle singole unità e tra queste e l'edificio" (Cass. n. 3001/2010; così anche 7300/2010, 1848/2019, 6735/2020).

Ciò premesso, nel caso di specie, gli attori hanno effettivamente lamentato errori attinenti alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari ed incidenti sull'originaria proporzione dei valori, a causa della mancata considerazione di alcuni specifici coefficienti previsti dalla legge o, comunque, perché applicati sulla scorta di una valutazione squisitamente soggettiva del redattore delle Tabelle.

Riguardo, poi, agli specifici profili concernenti l'asserita mancata valutazione del coefficiente relativo al "prospetto" in occasione della redazione della Tabella "*A*", e quello concernente l'erronea ripartizione, nella Tabella "*B*", delle spese dell'ascensore e delle scale a causa dell'erronea individuazione, quale "piano terra", del piano ove è posto l'androne (posto al piano strada) e non quello sottostante, posto al seminterrato, si osserva che, a differenza di quanto eccepito dagli appellati *CP_1* ed *CP_2*, tali aspetti erano già stati sollevati dagli attori nell'atto introduttivo e poi ribaditi specificamente in occasione delle "note critiche" alla C.T.U., come comprovato anche dal fatto che il C.T.U., chiamato a rendere appositi chiarimenti, ne tenne espressamente conto, rispondendo a ciascuna delle critiche sollevate.

Ne consegue che va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata al riguardo dai predetti appellati.

Nel merito, però, la doglianza concernente l'asserito mancato rispetto, nella redazione della Tabella "*A*", dei coefficienti relativi al "*Prospetto*" ed allo "*Affaccio*", è infondata.

Infatti, dalla lettura della C.T.U. espletata in primo grado, emerge chiaramente che il tecnico incaricato della redazione delle Tabelle sostanzialmente rispettò il disposto di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 12480/66, facendo applicazione dei coefficienti concernenti la "*Altezza di piano*", la "*Luminosità*" e la "*Destinazione*"; per quanto concerne, poi, il coefficiente del "*Prospetto*" e dello "*Orientamento*", anch'essi risultano presi in considerazione dal tecnico, seppur attraverso la loro sussunzione nel coefficiente denominato "*Esposizione prospettica*", con il quale è stato tenuto conto non solo dell'importanza dello "*Affaccio*", ma anche dello "*Orientamento*", che è stato specificamente valutato in riferimento agli spazi circostanti l'edificio, al panorama goduto da ciascuno degli appartamenti ed la loro esposizione al sole.

Quindi, la circostanza che i detti coefficienti, intimamente connessi, siano stati considerati nell'ambito di una valutazione unitaria, non vale a determinare -né a dimostrare- l'asserita

violazione degli elementi necessari per calcolare il valore delle singole unità immobiliari, i quali risultano comunque concretamente applicati, né "*a fortiori*" può condurre all'individuazione di possibili errori nel calcolo operato dal tecnico.

Ne consegue che la Tabella "*A*", come già ritenuto dal giudicante di prime cure, deve ritenersi correttamente redatta.

Al contrario, ad avviso di questa Corte, risulta fondata la doglianza concernente la Tabella "*B*", avente ad oggetto la ripartizione delle spese comuni relative alle scale e all'ascensore.

Infatti, non si ritiene di poter condividere l'originaria valutazione del tecnico incaricato, che ritenne di individuare il piano terra dell'edificio condominiale con quello che, secondo progetto, è il secondo piano dell'edificio.

In particolare, il fatto che l'androne del palazzo sia stato posto in concreto all'altezza del secondo piano è dovuto soltanto alla circostanza che quest'ultimo si trova posizionato all'altezza della pubblica strada, ma non esclude il fatto che il fabbricato poggi sul terreno ad essa sottostante, e che nel tratto del palazzo che si estende dalle fondamenta sino al livello della strada siano stati realizzati altri due piani, e precisamente: il piano terra, denominato "*S/2*", comprensivo, oltre che due locali tecnici condominiali, anche di 8 box auto e di un magazzino di proprietà esclusiva; il primo piano, denominato "*Org* , dove sono installati i contatori dell'acqua, 15 posti auto e 15 cantine, tutti di proprietà esclusiva. Pertanto, in tali piani si trovano non solo alcuni locali e beni condominiali, ma anche numerose pertinenze di proprietà esclusiva di alcuni condomini, alcune delle quali riferibili anche agli appartamenti posti al piano ove è ubicato l'androne; a ciò poi aggiungasi che tali piani sono raggiungibili non solo attraverso alcune rampe di scale condominiali, ma anche attraverso l'uso dell'ascensore condominiale.

Stante tale oggettiva realtà, non può essere condivisa né l'originaria valutazione operata dal tecnico incaricato di redigere la Tabella in questione, né la giustificazione resa in proposito dal C.T.U. di primo grado, secondo cui, ove si fosse operato diversamente, la ripartizione delle spese delle scale e dell'ascensore sarebbero andate a gravare sull'unico piano che, in ragione dello stato dei luoghi, non avrebbe la necessità di utilizzare le scale o l'ascensore per accedere.

Infatti, se è vero che i condomini dell'attuale "piano terra" non usufruiscono delle scale e dell'ascensore per accedere ai loro appartamenti di proprietà esclusiva, è comunque innegabile che gli stessi hanno la possibilità di accedere ai piani sottostanti, ove si trovano i beni comuni e le descritte pertinenze, alcune delle quali di proprietà esclusiva anche di costoro, sia attraverso le scale condominiali, sia attraverso l'ascensore condominiale, sicché essi debbono necessariamente partecipare anche alla ripartizione delle relative spese in base alle previsioni di cui alla Tabella "*B*"; né può essere accolta l'eccezione sollevata dagli appellati *CP_1* e *CP_2* , secondo cui i

condomini dell'attuale piano terra non dovrebbero soggiacere alla Tabella "*B*" perché parteciperebbero a dette spese alla luce della Tabella "*E*", tenuto conto dello specifico oggetto di tale Tabella, concernente, come chiarito dallo stesso C.T.U., la sola "*ripartizione delle spese del contatore* *Org_4* e per le sole parti comuni dell'edificio.

Da quanto premesso deriva che l'appello può essere parzialmente accolto e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve essere dichiarato che il Regolamento Condominiale e le relative Tabelle millesimali adottate dal *Organizzazione_2* sito in Fiuggi (FR), Via A. Diaz n. 217 b, con atto a rogito Notar *Per_2* di Fiuggi (rep. n. 18043), depositato in data 2/11/2000 e registrato il 22/11/2000, non sono vincolanti nei confronti dei sigg. *Parte_1* *Parte_2* *Parte_3* *Parte_4* e *Parte_5* avendo essi acquistato le loro unità immobiliari in data 11/5/2000 e, quindi, prima dell'adozione di tale Regolamento; inoltre, va altresì dichiarato che anche i condomini degli appartamenti ubicati all'attuale piano terra della palazzina condominiale (in realtà costituente il Piano II° dell'edificio stesso) sono tenuti a concorrere alla ripartizione delle spese comuni concernenti le scale ed il servizio ascensore; infine, stante la non conformità a legge dell'attuale ripartizione delle spese comuni concernenti le scale ed il servizio ascensore , va disposta la rimessione della causa sul ruolo affinché, a mezzo di apposita C.T.U., venga redatta una nuova Tabella "*B*" nel senso appena indicato, come da separata ordinanza.

Riserva la liquidazione delle spese di lite alla pronunzia della sentenza definitiva.

P.Q.M.

La Corte, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* , *Parte_2* *[...]* *Parte_3* , *Parte_4* e *Parte_5* , nei confronti di *CP_1* , *CP_2* , *CP_3* , *Controparte_4* , *Controparte_5* *Controparte_6* , *[...]* *Controparte_7* , in proprio e in qualità di erede di *Persona_1* , *Controparte_8* , *Controparte_9* *CP_10* , *Controparte_11* , *Controparte_12* *CP_13* , *[...]* *Controparte_14* *CP_15* , *Controparte_16* , *CP_17* , *CP_18* , *[...]* *CP_19* , *CP_20* e *Controparte_21* avverso le sentenze del Tribunale di di Frosinone n. 1103/14 e n. 2/15 ,così provvede:

accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che il Regolamento Condominiale e le relative Tabelle millesimali adottate dal *Organizzazione_2* *[...]* sito in Fiuggi (FR), Via A. Diaz n. 217 b, con atto a rogito Notar *Per_2* di Fiuggi

(rep. n. 18043), depositato in data 2/11/2000 e registrato il 22/11/2000, non sono vincolanti nei confronti dei sigg. *Parte_1* *Parte_2* *Parte_3* *Parte_4* e *Parte_5* avendo essi acquistato le loro unità immobiliari in data 11/5/2000 e, quindi, prima dell'adozione di tale Regolamento;

dichiara i condomini degli appartamenti ubicati all'attuale piano terra della palazzina condominiale (in realtà costituente il Piano II° dell'edificio stesso) tenuti a concorrere alla ripartizione delle spese comuni concernenti le scale ed il servizio ascensore;

rimette la causa sul ruolo affinché, a mezzo di apposita C.T.U., venga redatta una nuova Tabella millesimale "*B*" nel senso appena indicato, come da separata ordinanza;

riserva ogni decisione sulle spese alla pronunzia della sentenza definitiva.

Così deciso in Roma, lì 24 gennaio 2023.

Il Presidente est.

Dott . *Controparte_24*